



Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, klockan 13:03 – 14.39 (paus 14.19 tom 14.29 före § 32)
Paragrafer	§ 30-44
Beslutande ledamöter	Glenn Blom (S), 1:e vice ordförande Jan-Olof Nylander (M) Tobias Sundberg (M) fram till § 31, kl. 14.29 Elve Öhrvall (S) Maria Vikström-Nordmark (SD) Maria Prellwitz (S) Stefan Lindbäck (C) Sead Maglic (SJVP), Ordförande
Tjänstgörande ersättare	Harry Hannu (S) Ann-Catrin Berg (M), fr.o.m § 32
Närvarande ersättare	Ann-Catrin Berg (M) fram till § 31 Peter Öqvist (BA) Håkan Berg (S) Leif Ekervhén (S) Bo Engström (V) Niclas Sjöo (SJVP)
Övriga närvarande	Lars Wiklund, enhetschef; Malin Svensson, processledare och miljöinspektör; Gustav Lund, byggnadsinspektör; Lars Andersson, plan- och exploateringschef; Nina Lundin, planarkitekt; Maria Fabriani, nämndsekreterare

Protokollet är digitalt signerat av

Sead Maglic (SJVP), ordförande

Jan Olof Nylander (M), justerare

Maria Fabriani, sekreterare



Miljö- och Byggnämnden

Ärendelista

§ 30	Dagordning fastställs.....	3
§ 31	Information.....	4
§ 32	MB 2024-207 Medgivande att länsstyrelsen upphäver detaljplan Ymer 1, 2 och 3 m fl.	6
§ 33	MB 2024-266 Kontorsrapport april	8
§ 34	MB-2023-574 Ekonomisk månadsrapport mars 2024, miljö- och byggnämnden	9
§ 35	MB-2024-611 Budgetförutsättningar 2025-2027, miljö- och byggnämnden	10
§ 36	MB 2024-500 Remiss om fastställande av vattenskyddsområde, Kusöns vattentäkt	12
§ 37	MB 2023-980 Svartbyn 1:128, Upphävande av beslut 2023-06-13 §53 om utredning spridning till dagvatten	14
§ 38	Sekretess.....	16
§ 39	MB 2024-375 KORPEN 1, Bygglov för nybyggnad av skola.....	17
§ 40	MB 2024-597 Detaljplan för Boden 56:44, väster om Kaptensgatan	20
§ 41	MB 2024-613 Kontrollplan för provtagning och bedömning av badvattenkvalitet vid kommunens strandbad år 2024.....	23
§ 42	Meddelande och delgivningar 2024-02-24 tom 2024-04-11	25
§ 43	Delegerade och anmälda beslut 2024-02-21 tom 2024-04-09.....	26
§ 44	Övriga frågor.....	28



Miljö- och Byggnämnden

§ 30 Dagordning fastställs

Miljö- och Byggnämndens beslut

Föreslagen dagordning med redovisad förändring godkänns.

Beskrivning av ärendet

Föreslagen dagordning redovisas.

Förslag på nytt ärende:

- § 32 MB 2024-207 Medgivande att länsstyrelsen upphäver detaljplan Ymer 1, 2 och 3 m fl.
-



Miljö- och Byggnämnden

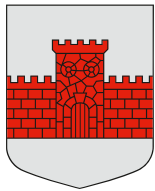
§ 31 Information

Förutom information om dagens ärenden har nämnden fått information om följande:

- **Fruktvägen**
- **Slipvägen 2**
- **Förbränning av trädgårdsavfall och majbrasor – Nya regler i avfallsförordningen sedan 1 jan 2024**
 - Trädgårdsavfall är ett bioavfall
 - Bioavfall ska separeras och samlas in separat
 - Bioavfall är ett kommunalt avfall – kommunen ansvarar för insamling
 - Materialåtervinning ska prioriteras före andra behandlingsmetoder för bioavfall (kompostering eller rötning)
 - Kommunen får meddela föreskrifter om undantag från kraven på val av behandlingsmetod. Sådana föreskrifter får endast avse avfall där hanteringen annars inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna
 - I våra avfallsföreskrifter finns att torrt trädgårdsavfall får eldas under förutsättning att det inte medför olägenhet för omgivningen
 - Avfall som samlats in separat för att återanvändas eller för att materialåtervinnas får inte förbrännas
 - Tillsynsmyndigheten får i fråga om utsorterat trädgårds- eller parkavfall ge dispens från förbudet mot förbränning av separat insamlat om förbränningen sker i samband med offentliga tillställningar och görs utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

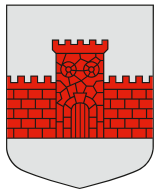
Vad innebär detta för Boden

- Trädgårdsavfall (torrt) får eldas av privatpersoner
- Rök ej orsaka störning/olägenhet
- Får ej råda eldningsförbud



Miljö- och Byggnämnden

- Mindre majbrador, dvs ej av omfattningen som kräver tillstånd enligt ordningslagen, får elda trädgårdsavfall
- Olika föreningar: Endast kvistar, grenar och rent trä får eldas samt rök ej orsaka störning/olägenhet
- Majbrador som är offentlig tillställning, dvs söker tillstånd enligt ordningslagen, kräver dispens som till exempel kommunens majbrasa på Kvarnängen



Miljö- och Byggnämnden

§ 32 MB 2024-207 Medgivande att länsstyrelsen upphäver detaljplan Ymer 1, 2 och 3 m fl.

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden medger att länsstyrelsen upphäver kommunens beslut om antagande av detaljplan för fastigheterna Ymer 1, 2 och 3 m.fl. i centrala Boden, Bodens kommun ärende MB 2024-207.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har den 5 mars 2024 beslutat att anta detaljplanen för fastigheterna Ymer 1, 2 och 3 med flera i centrala Boden.

Syftet med detaljplanen är att på fastigheterna Ymer 1 och Ymer 2 pröva lämpligheten för bostäder, tillfällig vistelse och centrum i fastighet med 15 meter nockhöjd. Planförslaget innefattar dessutom fastigheterna Ymer 3 och Boden 51:3, 56:9, 56:22 och 56:39 vilka utgörs av vattenområde i form av Bodån samt park. Vattenområde och allmänplats parkmark kvarstår så som gällande stadsplan respektive detaljplan tillåter. Markstabiliteten måste förstärkas genom ett 0,5 meter brett erosionsskydd som behöver anläggas i Bodån mot släntfot.

Länsstyrelsen har i delbeslut den 5 april, diarienummer 5173-2024, beslutat att överpröva kommunens beslut.

Skäl till beslutet var: "Länsstyrelsens bedömning från granskningsskedet att kommunen behöver säkerställa att planens genomförande inte medför risk för människors hälsa och säkerhet med avseende på trafikbuller samt skred och erosion kvarstår."

Motiveringen var bland annat att:

- * Planbeskrivning, plankarta, granskningsutlåtande och utredningar är inkonsekventa sinsemellan vilket försvårar förståelsen av planens konsekvenser.
- * Trafikbullerförordningens riktvärden gällande uteplats behöver ses över.
- * Markförhållanden som enligt utredningar kräver stabiliserande åtgärder behöver säkerställas i plankartan.
- * Avschaktning eller inte är otydligt och inte heller reglerat i plankartan.
- * Planbestämmelse i plankartan som reglerar att byggnader på Ymer 2 ska placeras minst 5 meter från släntröner saknas.



Miljö- och Byggnämnden

Skäl för beslutet

Enligt 11 kap 10 § 2 stycket 5 punkten i plan- och bygglagen (2010:900) ska länsstyrelsen ompröva kommunens beslut att anta en detaljplan om beslutet kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen ska därefter enligt 11 kap 11 § plan- och bygglagen inom två månader fatta beslut om den ska upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen. Planen ska upphävas om beslutet har en sådan innebörd som anges i 11 kap 10 § 2 stycket plan- och bygglagen.

Miljö- och byggnämnden delar länsstyrelsens uppfattning att det finns vissa brister i detaljplanen när det gäller hur skyddet mot trafikbuller samt erosion har reglerats i planen. Bristerna gör att bebyggelse med de regleringar som finns i den antagna detaljplanen kan bli olämplig med hänsyn till de skäl som anges i 11 kap 10 § 2 stycket 5 punkten plan- och bygglagen (2010:900). Nämnden medger därför att länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnämndens beslut att anta detaljplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-19

Länsstyrelsens prövning av kommunens beslut att anta detaljplanen

För kännedom

norrboten@lansstyrelsen.se, diarienummer 5173-2024



Miljö- och Byggnämnden

§ 33 MB 2024-266 Kontorsrapport april

Miljö- och Byggnämndens beslut

Kontorsrapport läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggenheten upprättar inför varje nämnd en kontorsrapport. Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden och nyheter inom nämndens ansvarsområden.

Övergripande verksamhet

Personal/organisation

En miljöinspektör kommer under våren att gå i pension. Arbete med att omfördela arbetsuppgifter pågår. Rekrytering av ersättare för tjänsten kommer i dagsläget inte att påbörjas.

Förutom det finns en tjänst som miljöinspektör samt en föräldraledighet som inte ersatts. Det betyder att kontoret inte är fullbemannat vilket innebär att uppdrag och arbetsuppgifter måste prioriteras. I dagsläget fokuseras arbetet på att introducera de nya kollegorna i arbetet. När detta genomförs kommer en ny rekryteringsprocess att påbörjas.

Personal har deltagit i länsstyrelsens strandskyddskonferens. Syftet med konferensen var att gå igenom kommunernas ärendehandläggning. Målsättningen är att få en likvärdig bedömning i regionen vilket ska leda till en bättre och snabbare handläggning för såväl kommunerna som länsstyrelsen.

Arbetsmiljö

Skyddskommittén har haft ett möte under perioden. På mötet behandlades uppföljning av arbetsmiljöplanen, risker och olyckshändelser, sjukskrivningstal mm. Miljö och byggenheten har väldigt låga sjukskrivningstal. Vinternet har genomfört en kontroll av personalens kontorsmiljö (stolar, bord, datorer, skärmar etc). Enheten har även under perioden genomfört arbetsplatsträffar där arbetsmiljö är en stående punkt. Inga ärenden har varit aktuella. Miljö- och byggkontorets har inga avvikelser att rapportera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-09 samt kontorsrapport april



Miljö- och Byggnämnden

**§ 34 MB-2023-574 Ekonomisk månadsrapport mars 2024,
miljö- och byggnämnden**

Miljö- och Byggnämndens beslut

Ekonomisk månadsrapport för mars läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomisk uppföljning för perioden jan-mars 2024.

Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett totalt överskott på 3,7 mkr. Det största överskottet är på intäktssidan och då främst på bygglov, totalt överskott från intäkter prognostiseras till 2,3 mkr. Orsaken är främst H2GS-etableringen. Beroende på etableringstakten skulle intäkterna kunna bli högre, prognosen kan därför justeras längre fram på grund av detta.

På personalsidan prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr då en tjänst är vakant hela året på grund av föräldraledighet. En annan tjänst är vakant och kommer ersättas senare under året samt att en pensionsavgång kommer ske vid halvårsskiftet.

Utfall för perioden

Miljö- och byggnämndens utfall för perioden är ett totalt överskott på 2,5 mkr jämfört med budget per mars. Det beror dels på intäkter som är förhållandevis höga i början på året, främst på miljötillsyn och bygglov. Större intäkter från etableringen märks redan nu i utfallet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-02

Månadsrapport mars

För kännedom

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten



Miljö- och Byggnämnden

§ 35 MB-2024-611 Budgetförutsättningar 2025-2027, miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar nämndens budgetförutsättningar för perioden 2025–2027.

Beskrivning av ärendet

Den stora omställningen som Bodens kommun står inför ger både möjligheter och utmaningar. Möjligheterna är ett växande Boden med fler invånare som kan leva ett trivsamt och hållbart småstadsliv. Utmaningarna för nämnden är att snabbt och korrekt handlägga ärenden som rör samhällsomställningen samtidigt som den normala verksamheten ska fungera.

Nämndens behovsprioriterade tillsyn inom alla områden anpassas efter möjligheterna att nå uppsatta mål. De områden där tillsynen gör störst påverkan prioriteras högst. Detta för att tillsynen i möjligaste mån ska säkerställa en god och säker miljö och för att få ut störst miljönytta utifrån tillgängliga resurser. Aktivt arbete sker med gamla miljöskulder så som förorenade områden. Detta genom att krav ställs på verksamhetsutövarna.

Nämnden kommer fortsatt att arbeta med att utveckla den serviceinriktade myndighetsutövningen vilket innebär snabb och korrekt handläggning på ett sätt som medborgare upplever som professionellt. Målsättningen är att utveckla tillgänglighet genom digitalisering av bland annat e-tjänster och information på webben. Nämnden fortsätter sitt långsiktiga strategiska arbete i syfte att uppnå en digital hantering av handlingar och slutligen förvaring i ett e-slutarkiv, vilket förväntas effektivisera handläggningen.

Samhällsomställningen som sker i hela regionen utmanar nämndens kompetensförsörjningsbehov. Huvudfokus under planperioden är att både bibehålla och attrahera kompetens samt att inom enheten arbeta för goda arbetsmiljöförutsättningar och medarbetarutveckling för befintlig personal. För att klara kompetensbehoven har ett samverkansprojekt med närliggande kommuner initierats. Målsättningen är att under året teckna ett samverkansavtal där kommunerna vid behov kan stötta varandra med kompetens och resurser.

En kontinuerlig översyn av taxor och avgifter sker för att nå kostnadstäckning för verksamheten.



Miljö- och Byggnämnden

Nämnden har i uppgift att föreslå åtgärder som motsvarar 1 % neddragning av ramen med effekt 2025. Prognosen är att ärendemängden kommer att öka kommande år främst på bygglovssidan men även på miljösidan. Detta innebär högre intäkter för nämnden och förslaget blir då att inte öka kostnaderna i samma utsträckning som intäkterna för att motsvara neddragningen av ram.

Åtgärder för att omhänderta de ökade sparkraven för 2026 och 2027 kommer att utredas vidare.

Kontoret bedömer i dagsläget att det finns de ekonomiska resurser som krävs för att möta det kommande arbetet under planperioden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-11

Budgetförutsättningar 2025-2027

För beslut

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 36 MB 2024-500 Remiss om fastställande av vattenskyddsområde, Kusöns vattentäkt

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden anser att förutsättningar och förhållanden har ändrats väsentligt under de senaste 4 åren varför det behövs en hel översyn och uppdatering av ansökans samtliga delar innan relevanta synpunkter på vattenskyddsområdets nya utbredning och de nya skyddsföreskrifterna kan lämnas av nämnden. Nämnden anser även att ett nytt informationsmöte/samrådsmöte med boende inom det förslagna vattenskyddsområdet bör genomföras.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Bedömning

Miljö- och byggnämnden kan konstatera att det har gått närmare 4 år sedan ansökan om fastställande av vattenskyddsområdet lämnades in till Länsstyrelsen. Informationsmöten och presentation av förslag på skyddsområde och skyddsföreskrifter genomfördes augusti 2016, både med myndigheter (Länsstyrelsen och miljö- och byggnämnden) samt med allmänheten. Aktuellt förslag har sedan varit utställt för allmänheten under oktober och november 2019.

Av ansökan framgår att som utgångspunkt för de förslagna skyddsföreskrifterna har bl.a. Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområden använts. Denna handbok är sedan 2021 ersatt av Havs- och vattenmyndighetens rapport 2021:4. Det finns även andra hänvisningar i handlingarna till upphävida förordningar och föreskrifter (avfallsförordningen 2011:927, Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5). Inom Kusån och Kusön har kommunalt avlopp byggts ut under 2020-2021. Bodens kommun planerar även att ansöka om tillstånd för att öka upptag av grundvatten från befintlig vattentäkt från maximalt 14 000 m³/dygn till 22 000 m³/dygn samt att anlägga 3 nya råvattenbrunnar, 8 nya renvattenbrunnar och att anlägga infiltrationsanläggning motsvarande ca 2 000 m². Samråd för detta har genomförts under 2023.

Miljö- och byggnämndens bedömning är att förutsättningar och förhållanden har ändrats väsentligt under de senaste 4 åren varför nämnden anser att det behövs en hel översyn och uppdatering av ansökans samtliga delar. Dessutom anser nämnden att ett nytt informationsmöte/samrådsmöte med



Miljö- och Byggnämnden

boende inom det förslagna vattenskyddsområdet bör genomföras, då det är närmare 8 år sedan detta genomfördes.

Bakgrund

Länsstyrelsen har den 22 april 2020 tagit emot en ansökan om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kusöns vattentäkt i Bodens kommun. Ansökan och dess tillhörande handlingar har lämnats för samråd med miljö- och byggnämnden den 29 februari 2024. Yttrande ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 29 april 2024.

Miljö- och byggenheten har granskat förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-11

MB-2024-500_Remiss_2024-02-29

MB-2024-500_Ansökan om vattenskyddsområde, Vattentäkten på Kusön_2024-02-29

MB-2024-500_Bilaga 1 - Råvattenkvalitet_2024-02-29

MB-2024-500_Bilaga 2 - Förslag till vattenskyddsområde_2024-02-29

MB-2024-500_Bilaga 3 - Potentiella föroreningskällor och riskanalys_2024-02-29

MB-2024-500_Bilaga 5 - Skyddsföreskrifter_2024-02-29

För kännedom

norrboten@lansstyrelsen.se, diarienummer 513-5306-2020



Miljö- och Byggnämnden

§ 37 MB 2023-980 Svartbyn 1:128, Upphävande av beslut 2023-06-13 §53 om utredning spridning till dagvatten

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden upphäver nämndens tidigare beslut 2023-06-13 §53.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 21, 22 §§ miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap 2, 3 §§ och 10 kap 1, 2, 4, 6 §§ miljöbalken

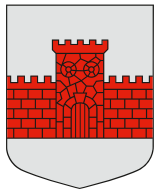
Bedömning

Försvarsmakten har meddelat att de avser att utreda utsläpp av dagvatten mot Bodån med inriktning mot att kunna installera reningsanläggning, vilket var samma syfte med nämndens föreläggande mot Kommunstyrelsen i Bodens kommun 2023-06-13 §53. Miljö- och byggnämndens tidigare beslut kan därmed upphävas.

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden förelade Kommunstyrelsen i Bodens kommun (enheten för fysisk planering) att utreda spridning av PFAS mot Bodån via dagvattenledningar från f.d. AF1- och Ing3-området i beslut 2023-06-13 §53.

Försvarsmakten har i kontakt den 14 december 2023 med miljösamordnare på enheten Fysisk planering tagit upp frågan om att installera en container för dagvattenrening innan utsläpp till Bodån. Detta skulle även föregås av ytterligare provtagningar enligt kontrollprogram. Vid möte med handläggare vid Försvarsmakten den 26 januari 2024 har det framkommit att Försvarsmakten kommer att beställa kontrollprogram för utredning av utsläpp av dagvatten till Bodån och att denna utredning behövs innan ev. reningsanläggningen kan uppföras/installeras.



Miljö- och Byggnämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-11

MB-2023-980_MBN-beslut 2023-06-13 § 53

MB-2021-1767_Information om provtagning_2023-12-14

MB-2018-261_Möte, registrerat 2024-01-26

För genomförande

Bodens kommun/fysplan-avdelningen, kansli@boden.se (med delgivningskvitto)

För kännedom

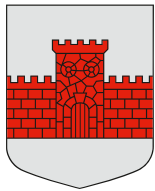
Lars.andersson@boden.se

Emilia.bjorkemyr@boden.se

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, exp-fihm@mil.se

Försvarsmakten, ledr-mpe@mil.se

Camilla.wester@mil.se



Miljö- och Byggnämnden

§ 38 Sekretess

Klicka eller tryck här för att ange text.



Miljö- och Byggnämnden

§ 39 MB 2024-375 KORPEN 1, Bygglov för nybyggnad av skola

Miljö- och Byggnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Åtgärden får inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och byggnämnden (10 kap. 3 § 1 PBL).

Utstakning av byggnaden krävs i detta fall (10 kap. 26 § PBL).

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen, PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:

Mattias Korpela, certifikatsnummer C003820, a och d arkitektkontor AB.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende.

Byggnaderna får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § PBL).

Avgifter enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige

Avgifter enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige

Bygglov	69 586,12	kronor
---------	-----------	--------

Startbesked	81 182,64	kronor
-------------	-----------	--------

Underrättelse och expediering	355,15	kronor
-------------------------------	--------	--------

Summa avgifter:	151 123,91	kronor
------------------------	-------------------	---------------

Fakturan skickas i en separat försändelse.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Enheten Projekt och investeringar) har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad av skola på fastigheten Korpen 1 (Sturegatan 11) inom Bodens kommun.



Miljö- och Byggnämnden

Den ansökta åtgärden innebär att befintlig matsal rivs och en ny byggnad uppförs i anslutning mot befintlig idrottshall. I den nya byggnaden kommer matsal för Stureskolan finnas samt en ny förskola.

Byggnaden uppförs i två våningar.

Byggnaden har en byggnadsarea på 1672 kvadratmeter och en byggnadshöjd på 8,45 meter. Utöver nybyggnaden kommer även byggnader för avfallshantering, rastförråd samt barnvagnsförråd uppföras på fastigheten.

Ärendet gällande rivning av befintlig matsal hanteras i ett separat ärende, MB-2024-374.

Skäl för beslut

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-BOD-2622 (fd stadsplan) fastställd den 27 mars 1963.

Planbestämmelser: A III = Område för allmänt ändamål, Högst tre våningar. Inom område betecknat med III (tre våningar) får byggnadshöjden inte överstiga 10,6 meter och yttertak får ha högst 25 graders taklutning.

Ansökan följer gällande detaljplan.

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på placering, lämplighet, yttre utformning och användning.

Beslutet grundar sig på ritningar och handlingar daterade enligt nedanstående lista med bilagda handlingar.

Tekniskt samråd och startbesked

Innan åtgärden får påbörjas ska startbesked utfärdas av miljö- och byggnämnden (10 kap. 3 § PBL). Innan ett startbesked kan lämnas ska ett tekniskt samråd hållas (10 kap. 14 § PBL).

Miljö- och byggnämnden skickar en skriftlig kallelse till tekniskt samråd.

Vid samrådet ska upprättad kontrollplan fastställas, tidpunkt för utstakning bestämmas, behov av arbetsplatsbesök avgöras tillika eventuellt kompletteringsbehov av handlingar. Vidare ska det fastställas vilka handlingar som ska inlämnas till miljö- och byggnämnden för att ett slutbesked ska kunna lämnas.

Påbörjas åtgärden innan ett startbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (9 kap. 20 § PBF).

Slutsamråd och slutbesked

När åtgärden slutförts ska miljö- och byggnämnden utfärda ett slutbesked enligt 10 kap. 4 § PBL. Innan detta kan ske ska nödvändiga handlingar



Miljö- och Byggnämnden

inlämnas till miljö- och byggnämnden och ett slutsamråd ska hållas på plats (10 kap. 30 och 34 §§ PBL).

Byggnaderna får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats (10 kap. 4 § PBL).

Tas byggnaderna i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift enligt 9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF.

Upplysningar

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

Kungörelsedatum i Post- och inrikestidningar återfinns via bolagsverkets hemsida: <https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikSokKungorelseIn.do>.

Välj ”Sök kungörelse” och ange ert diarienummer (MB-2024-375).

Byggnadsverkets läge ska stakas ut. Detta kan utföras av Bodens kommuns mättekniker eller av privat mätningsskonsult som har godkänts av Bodens kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-03

Situationsplan, registrerad 2024-02-29

Planritning, registrerad 2024-02-29

Sektionsritning, registrerad 2024-02-29

Fasadritningar, registrerad 2024-02-29

Fasad-, plan- och sektionsritning rastförråd, registrerad 2024-02-29

Fasad- plan- och sektionsritning sopboda, registrerad 2024-02-29

Fasad-, plan- och sektionsritning barnvagnsförråd, registrerad 2024-02-29

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, Fastighetsavdelningen, kansli@boden.se, Fastighetsavdelningen, Kopia: per.johansson@boden.se

Post- och inrikestidningar, PoIT

Meddelas

Berörda sakägare har meddelats detta beslut (9 kap. 41 b § i PBL)



Miljö- och Byggnämnden

§ 40 MB 2024-597 Detaljplan för Boden 56:44, väster om Kaptensgatan

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för fastigheten Boden 56:44, Väster om Kaptensgatan.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen ordförande har genom sin delegation 2021-11-10 gett Samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering, i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt planområde.

Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för handelsändamål genom att möjliggöra detaljhandel som markanvändning. Detaljplanen syftar även till att bevara befintliga användning av enskild väg i områdets västra del.

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Förfarandet har valts med hänsyn till att planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för Boden och Sävast.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplanen med tillhörande handlingar och översänt den på remiss till statliga och kommunala myndigheter samt till berörda sakägare under tiden 2023-09-22 t.o.m. 2023-10-13. Samrådshandlingarna har även funnits tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsbiblioteket samt på kommunens hemsida.

Under tiden för samråd inkom 8 skrivelser:

Skrivelser utan invändningar eller för information har inkommit från:

- * Vattenfall 2023-09-22
- * Sametinget 2023-10-09
- * Skanova 2023-09-27
- * Skanova 2023- 09-28
- * Försvarsmakten, fick förlängd svarstid, 2023-10-24

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:

- * Lantmäteriet 2023-10-04
- * Länsstyrelsen 2023-10-13



Miljö- och Byggnämnden

* Trafikverket 2023-10-13

Länsstyrelsen ansåg att samtliga förutsättningar inte var utredda och därför var det svårt att bedöma om planförslaget kommer att överprövas.

Lantmäteriet inkom med synpunkter om redovisningen av markanvisningsavtalet samt råd om egenskapsbestämmelser.

Trafikverket saknade resonemang om oskyddade trafikanter som passerar väg 97 till och från planområdet.

Vattenfall, Sametinget, Skanova och Försvarmakten hade inget att erinra.

De synpunkter som inkom under samrådet samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer och revideringar finns redovisade i en separat samrådsredogörelse.

Utöver utveckling/justering av textavsnitt i planbeskrivningen gjordes, inför granskningen, följande justering i plankartan:

* Ny egenskapsbestämmelse om högsta nockhöjd [h2 2,5] för teknisk anläggning

* Ny egenskapsbestämmelse [b1] - Lägsta nivå på färdigt golv för byggnad inom kvartersmark ska vara minst +19,40 m.ö.h.

* Egenskapsbestämmelsen [n2] som möjliggör att en GC-väg får upprättas är borttagen

Under tiden för granskning 2023-12-07 t.o.m. 2023-12-21 inkom 7 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar eller för information har inkommit från:

* Vattenfall 2023-12-13

* Sametinget 2023-12-13

* Försvarmakten, fick förlängd svarstid, 2024-01-09

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:

* Lantmäteriet 2023-12-12

* Bodens Energi 2023-12-14

* Miljö- och byggheten, Bodens kommun 2023-12-18

* Länsstyrelsen 2023-12-21

* Trafikverket 2023-12-21



Miljö- och Byggnämnden

Länsstyrelsen ansåg att frågor som rör risk för olyckor avseende oskyddade trafikanter behöver lösas på ett tillfredställande sätt, i annat fall kan Länsstyrelsen komma att pröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Lantmäteriet inkom med råd om egenskapsbestämmelser.

Trafikverket ansåg att detaljplanen inte kunde antas förrän Trafikverket och Bodens kommun är överens om åtgärder för oskyddade trafikanter som passerar väg 97 till och från planområdet.

Bodens energi inkom med underlag om vart deras ledningar går.

Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten, ansåg att egenskapsbestämmelsen avseende dagvattenhantering behöver förtydligas.

Vattenfall, Sametinget och Försvarmakten hade inget att erinra.

De synpunkter som inkom under granskningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer finns redovisade i ett separat granskningsutlåtande.

Inför antagande kvarstår följande synpunkter som inte blivit tillgodosedda:

* Planbestämmelse avseende dagvatten och lägsta nivå på färdigt golv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-03-27

Detaljplan med planbestämmelser

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

För kännedom

Samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering



Miljö- och Byggnämnden

§ 41 MB 2024-613 Kontrollplan för provtagning och bedömning av badvattenkvalitet vid kommunens strandbad år 2024

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa kontrollplan för provtagning och bedömning av badvattenkvalitet vid Boden kommuns strandbad för år 2024.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med hänvisning till 4§ punkt 4 badvattenförordning (2008:218).

Yttranden

Kontrollplanen har kommunicerats med Kultur- fritids- och ungdomsavdelningen.

Bedömning

I Bodens kommun utgör Aldersjön ett badvatten enligt badvattendirektivet 2006/7/EG (EU-bad). Därutöver har 12 andra badplatser registrerats som övriga strandbad där kommunen bidrar till skötsel och underhåll.

Miljö- och byggnämnden gör, med ledning av dels tidigare års provresultat, dels uppskattning av antalet badande vid respektive strandbad, den bedömningen att kontroller vid de registrerade strandbaden ska ske enligt följande:

Ett prov före samt tre prover under badsäsong tas på badvattnet i Aldersjön.

Ett prov före samt två prover under badsäsong tas på badvattnet i Harads, Sörbyn, Ubbyn och Vändträsk.

Ett prov under badsäsong tas på badvattnet i Lakaträsk, Gemträsk, Rasmyran, Sandträsk, Södra Bredåker, Svartlå, Unbyn och Valvträsk.

I samband med att Miljö- och byggnämnden genomför den årliga återkommande tillsynen enligt miljöbalken och badvattenförordningen vid strandbaden, tas även de prover som fastställts i kontrollplanen så länge som kommunen står som verksamhetsutövare för badplatsen. Miljö- och byggnämnden är den som då också rapporterar in provresultatet till Havs- och vattenmyndigheten via webbplatsen Badplatsen. Kultur-, fritids- och



Miljö- och Byggnämnden

ungdomsavdelningen debiteras enligt fastställd taxa för provtagning av badvatten och för den årliga tillsynen av strandbad enligt miljöbalken.

Bakgrund

Enligt badvattenförordningen (2008:218) ska kommunen identifiera de relevanta badvatten som finns inom kommunen, anteckna badvattnen i kommunala badvattenregister, fastställa kontrollplaner, ta prover samt bedöma vattnen så att badvattnen kan klassificeras och lämpliga åtgärder kan vidtas vid dålig kvalitet.

En kontrollplan ska upprättas och fastställas årligen för varje badvatten. Kontrollplanen ska innehålla datum för planerade vattenprovtagningar för den kommande säsongen.

Kommunen ska besluta samt rapportera kontrollplanen till Havs- och vattenmyndigheten via webbplatsen Badplatsen senast den 30 april varje år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-02

Kontrollplan för provtagning 2024

För kännedom

Kommunledningsförvaltningen, Kultur- fritids- och ungdomsavd.
(kansli@boden.se)

Alf Wennskog (alf.wennskog@boden.se)



Miljö- och Byggnämnden

§ 42 Meddelande och delgivningar 2024-02-24 tom 2024-04-11

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Beslut från annan myndighet

- Länsstyrelsen ger delvis bifall i överklagan gällande tillsynsavgift, XXX, MB-2019-503
- MB 2022-963 _Åklagarmyndigheten lägger ner förundersökning om miljöbrott, XXX
- MB 2023-1426 _LST beslut om bifall med villkor för serviceväg H2GS
- MB 2023-1573 LST återförvisar och upphäver strandskyddsdispens XXX
- MB-2024-61 _Länsstyrelsens beslut, vattenverksamhet XXX_2024-03-20
- MB-2024-61 _Bilaga, översiktskarta_2024-03-20
- MB-2024-62 _Länsstyrelsens beslut, vattenverksamhet XXX
- MB-2024-62 _Bilaga, översiktskarta_2024-03-20
- MB-2024-652 _Beslut_2024-04-11

Inkomna överklagningar

- MB-2023-1990 _Överklagan XXX_2024-04-09
- MB-2023-1990 _Överklaga XXX_2024-04-09
- MB-2019-503 _Överklagan XXX_2024-02-29

Övrigt

- Beslut - 202400172 - KS - § 38
-



Miljö- och Byggnämnden

§ 43 Delegerade och anmälda beslut 2024-02-21 tom 2024-04-09

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut för perioden 2024-02-21 tom 2024-04-09 godkänns.

Beskrivning av ärendet

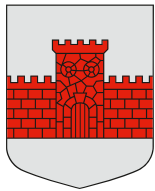
Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Anmälan sker genom att besluten redovisas på en delegationslista som delges nämnden vid varje sammanträde. I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades och vad beslutet avser.

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Delegationsrätten slås fast i 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen.

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådsakande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter:

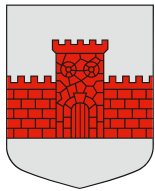
- Allmänna ärenden inom t ex lagen om viten, förvaltningslagen etc
- Byggområdet, PBL
- Livsmedelsområdet
- Miljöbalkens område
- Animaliska biprodukter
- Alkohol, tobak, läkemedel
- Övriga områden inom t ex lotterilagen, ordningslagen, strålskyddslagen



Miljö- och Byggnämnden

Beslutsunderlag

Förteckning av delegerade beslut under perioden 2024-02-21 tom 2024-04-09



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-04-23

Sida
28 (28)

Miljö- och Byggnämnden

§ 44 Övriga frågor